

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 345/2539 นาย ปรีชา บุญยะโอภาส
บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง, มาตรา 204, มาตรา 206, มาตรา 224, มาตรา 877
ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 226

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยตกลงกับโจทก์ว่าจะจัดซ่อมรถให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันเกิดเหตุแต่จำเลยซ่อมไม่เสร็จโจทก์จึงบอกเลิกสัญญาการซ่อมและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำเลยให้การต่อสู้ว่าได้ทำการซ่อมรถยนต์ให้เป็นที่ยอมรับใช้การได้ดีเหมือนเดิมเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยครบถ้วนไม่ได้ผิดสัญญาซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เฉพาะว่าจำเลยได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่จัดซ่อมรถคันพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่เท่ากันมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ซ่อมรถให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันเกิดเหตุตามที่ตกลงกับโจทก์ไว้ด้วยคำสั่งของศาลชั้นต้นในการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาโจทก์มิได้โต้แย้งไว้ประเด็นข้อพิพาทจึงยุติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดโจทก์จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226 เมื่อไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยผิดสัญญาซ่อมรถกับโจทก์หรือไม่จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับค่ารถแท็กซี่ที่โจทก์ฟ้องเรียกโดยอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซ่อมรถ โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัยมิใช่เป็นการฟ้องในมูลละเมิดโจทก์จึงไม่มีสิทธิคัดออกเบี้ยนับแต่วันเกิดเหตุเมื่อจำเลยผิดสัญญาประกันภัยและเป็นกรณีที่เวลาอัน

จะพึงชำระหนี้มิได้กำหนดลงไว้แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคหนึ่ง โจทก์จะมีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระหนี้ได้โดยพลันก็ตามแต่เมื่อ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ซ่อมรถและเรียกให้จำเลยชำระหนี้เมื่อใดศาลก็ชอบที่จะกำหนด ให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องได้ โจทก์เรียกค่าเสียหายในส่วน ที่จำเลยซ่อมรถล่าช้าทำให้ราคารถยนต์ต่ำลงเนื่องจากรัฐบาลประกาศลดการเก็บภาษี รถยนต์นั้นเป็นการอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซ่อมรถไม่เสร็จภายในกำหนดเมื่อไม่มี ประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยผิดสัญญาซ่อมรถกับโจทก์หรือไม่จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายในส่วนนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 ช-7449 กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวกับจำเลย โดยจำเลย ตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนไม่เกิน 400,000 บาท เพื่อความเสียหายหรือ สูญหายใด ๆ ต่อรถยนต์ดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดประจำ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2534 รถยนต์ของโจทก์ชนกับรถบรรทุก ทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหาย จำเลยได้นำรถยนต์โจทก์ไปซ่อมที่อู่ ป. เก่งยนต์ โดยจำเลยตกลงว่าจะซ่อมให้เสร็จ ภายใน 20 วันนับแต่วันเกิดเหตุ แต่ปรากฏว่ามีได้ซ่อมให้เสร็จตามสัญญา โจทก์จึง รับรถยนต์จากอู่ ป. เก่งยนต์ไปซ่อมที่บริษัทฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด การก ระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 451,596 บาท พร้อมดอกเบี้ย 14,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,496 บาท และ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 451,596 บาท นับแต่วันที่ 6 กันยายน 2534 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 ช-7449

กรุงเทพมหานคร จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยได้ให้อู่ ป.แก่งยนต์ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม โดยโจทก์ได้ตรวจสอบสภาพรถจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้รับรถจากอู่ ป.แก่งยนต์ไป ถือว่าจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยโดยครบถ้วน การที่โจทก์นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อมที่บริษัทฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในภายหลังเป็นเรื่องที่โจทก์ซ่อมและตกลงราคาค่าซ่อมกับบริษัทฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำพัง เป็นการผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าซ่อมรถ ส่วนค่าขาดประโยชน์นั้นกรมธรรม์ประกันภัยระบุไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนราคารถยนต์ลดต่ำ เนื่องจากรัฐบาลประกาศลดภาษีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นค่าเช่ารถแท็กซี่วันละ 300 บาท เป็นเวลา 171 วัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินค่ารถแท็กซี่ในแต่ละวันที่โจทก์จ่ายตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอสำหรับค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการเช่ารถแท็กซี่ของโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเพียงประการเดียว แต่ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานผิดสัญญาว่าจะซ่อมแซมรถยนต์โจทก์ให้เสร็จภายในกำหนด 20 วัน การที่จำเลยไม่ซ่อมรถให้เสร็จเป็นการผิดสัญญา จำเลยมิได้ให้การ เท่ากับจำเลยยอมรับตามข้อหา ต้องฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับค่ารถแท็กซี่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยไม่ได้ฟ้องฐานละเมิด จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนอกคำฟ้องไม่ชอบเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้อนี้ว่า จำเลยตกลงกับโจทก์ว่า จะจัดซ่อมรถให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ แต่จำเลยซ่อมไม่เสร็จโจทก์จึงบอกเลิกสัญญาการซ่อม และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย จำเลยให้การต่อสู้ว่าได้ทำการซ่อมรถยนต์ให้เป็นที่ยอมรับใช้การได้ดีเหมือนเดิม เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยครบถ้วน ไม่ได้ผิดสัญญา ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อนี้ว่า จำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่จัดซ่อมรถคันพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นได้ว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เฉพาะว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่จัดซ่อมรถคันพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่เท่านั้น มิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ซ่อมรถให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันเกิดเหตุตามที่ตกลงกับโจทก์ไว้ด้วย คำสั่งของศาลชั้นต้นในการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งไว้ประเด็นข้อพิพาทจึงยุติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด และโจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 เมื่อไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยผิดสัญญาซ่อมรถกับโจทก์หรือไม่ จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับค่ารถแท็กซี่เพราะโจทก์ฟ้องเรียกค่ารถแท็กซี่โดยอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซ่อมรถโจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยนับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบ

สัญญาประกันภัย หาใช่เป็นการฟ้องในมูลละเมิดไม่ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันเกิดเหตุ แต่การที่จำเลยไม่ยอมช่อมรดกให้แก่โจทก์จนแล้วเสร็จถือว่าจำเลยผิดสัญญาประกันภัยและในกรณีเช่นนี้เป็นกรณีที่เวลาอันจะถึงชำระหนี้มิได้กำหนดไว้แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคหนึ่ง โจทก์จะมีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระหนี้ได้โดยพลันก็ตาม แต่ทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ช่อมรดกและเรียกให้จำเลยชำระหนี้เมื่อใดดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องนั้นจึงชอบแล้ว โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่าจำเลยช่อมรดกล่าช้าทำให้รัฐบาลลดการเก็บภาษี ทำให้โจทก์ขายรถได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้ จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วย เห็นว่า โจทก์เรียกค่าเสียหายในส่วนนี้โดยอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาช่อมรดกไม่เสร็จภายในกำหนดเมื่อไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยผิดสัญญาช่อมรดกกับโจทก์หรือไม่ ดังวินิจฉัยข้างต้น จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้

พิพากษายืน

(สถิตย์ โพธิ์ระ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ